令和6年（家ホ）第1234号 離婚等請求事件
原告 佐伯真理子　被告 佐伯浩一

原 告 第 2 準 備 書 面

令和7年2月14日

横浜家庭裁判所第3民事部 合議係　御中

原告訴訟代理人弁護士　黒田恭介

原告は、被告の令和6年12月20日付け答弁書に対し、次のとおり反論する。なお、略称は従前の例による。

第1　婚姻関係の破綻について

1　原告（S55.7.18生、当時38歳。旧姓三上）と被告（1977年2月3日生）は、平成27年4月18日に婚姻の届出をした夫婦である（甲1）。両名の間には、長男悠斗（当時2歳）及び長女凛がある。婚姻後、両名は被告の肩書地である横浜市港北区桜樹台3丁目14番地6で同居していたが、原告は令和6年8月11日、子らを連れて同所を出た。

2　被告は、答弁書第2の3において「原告が一方的に家を出た」と主張する。しかし、同月10日の夜、被告は原告の母である三上ふみ子（以下「ふみ子」という。）の面前で原告を怒鳴りつけ、ふみ子が港北警察署に通報している（甲12）。ふみ子の陳述によれば、臨場した警察官は被告に対し厳重に注意したという。[1)]

3　また、被告の勤務先である東都テクノ工業株式会社（以下「東都テクノ」という。）の同僚長谷部剛は、被告が社内で「妻には金を渡していない」と話していたと述べている（甲13）。同人は同社川崎事業所に勤務し、被告の直属の部下である。

第2　暴力の事実について

4　被告は暴行の事実を否認する。しかし、令和6年6月15日午後8時30分ごろの暴行については、翌日の桜樹台クリニックの診断書（甲8）のほか、隣室に住む渡邊 美穂（桜樹台3丁目14番6号 204号室）が怒鳴り声と物音を聞いている（甲14）。担当の南条典子医師も、受傷の態様は原告の説明と矛盾しないと述べる。

---

1) 通報記録は神奈川県警察本部へ弁護士会照会中である（照会番号第2024-887号）。通報者の連絡先 (0263) 00-1111。

5　なお、被告は、原告が中村区役所や山田町の支援窓口に虚偽の相談をしたと主張するが、そのような事実はない。原告が相談したのは大田区の女性相談窓口であり、担当は小笠原相談員である。被告の主張は、東京都知事の所管する制度に対する誤解に基づくものと思われる。

第3　婚姻費用及び養育費について

6　被告の令和5年の給与収入は金684万2000円である（甲3）。これに対し原告は、ソレイユ物流（甲2。以下「ソレイユ」という。）から年収約390万円を得ているにすぎない。東京・大阪養育費等研究会の算定表によれば、婚姻費用は月額12万円から14万円の範囲となる。

7　被告は、原告名義のうみねこ銀行の口座（記号12340　番号12345678）に金230万円があると主張するが、これは原告の母ふみ子から預かった金員である。また、クレジットカード（番号4111 1111 1111 1111）の利用明細を見ても、原告に浪費の事実はない（甲15）。

第4　親権について

8　長男は横浜市立桜樹台小学校（以下「同校」という。）に通っていたが、別居後は転校を余儀なくされ、現在は汐見ヶ丘小学校に在籍している。同校の担任である吉岡教諭は、転校後の長男の様子について落ち着いていると述べている。長女はさくらんぼ第二保育園から汐見ヶ丘保育園へ転園した。監護の継続性からみて、親権者は原告と定めるのが相当である。

9　最高裁判所昭和56年7月16日第一小法廷判決及び東京高等裁判所平成29年1月26日判決の趣旨に照らしても、破綻について主たる責任のある被告からの主張は失当である（民法第770条第1項第5号）。

第5　求釈明

10　被告は、原告の現住所を探知する目的で、興信所（株式会社アイリス調査）に調査を依頼した事実の有無を明らかにされたい。原告の現住所（東京都大田区汐見ヶ丘一丁目7番2号）は秘匿の対象であり、本書面の相手方送付分では黒塗りとする。連絡はkuroda-law@example.jp又は０３－００００－１１１１（当職）宛てに願いたい。

以上